

ABD LATIFF BIN JAMIL

lwn

KETUA PENDAKWA SYARIE NEGERI SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato'Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Dato'Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel) Pada: 10 Ogos 2023 bersamaan 23 Muharam 1445H]

Rayuan Jenayah No. 10000-166-0005-2022

[Melakukan Kesalahan di bawah seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003- Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah]

Peguam Pemohon: *Tuan Mohd Hafiz bin Ab Rashid*
(Tetuan Hafiz & Co.)

Responden : *Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan oleh Perayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam dalam Kes Rayuan Jenayah No. 10500-166-0008-2019 yang diberikan pada 14/4/2021. Di dalam kes tersebut, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah membuat perintah/hukuman seperti berikut:—

- i. Permohonan rayuan Perayu DITOLAK.*
- ii. Mahkamah mengekalkan keputusan no.kes bilangan 10009-166-0005-2019 bertarikh 27 Mac 2019.*
- iii. Mahkamah ini juga memerintahkan penjara selama satu bulan jika gagal membayar denda tersebut hari ini.*

[2] Perayu yang tidak berpuashati dengan keseluruhan hukuman tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 4/8/2022 dan diikuti dengan Petisyen Rayuan pada 27/9/2022. Dalam petisyen tersebut Perayu telah memplidkan satu sahaja alasan rayuannya sebagaimana yang terdapat pada muka surat 233 Rekod Rayuan iaitu:—

Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dari segi prinsip undang-undang yang betul apabila mengekalkan hukuman penjara selama empat belas (14) hari terhadap Perayu tanpa meneliti secara mendalam faktor kesalahan kali pertama dan Perayu tidak pernah disabitkan dengan kesalahan yang sama sebelum ini atau dengan kesalahan-kesalahan jenayah Syariah yang lain di mana-mana Mahkamah sebelum ini.

Fakta Kes

[3] Pada 27/3/2019 Perayu telah dituduh di bawah seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu kesalahan Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah yang jika disabitkan boleh dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

[4] Atas pengakuan bersalah Perayu, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor (Hakim Bicara) telah mensabitkan kesalahan tersebut dan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM1,000.00 dan penjara selama empat belas (14) hari. Walau bagaimanapun atas permohonan Perayu, Mahkamah telah membenarkan penggantungan hukuman tersebut setelah Notis Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah difailkan dan memerintahkan Perayu dilepas dengan bon jamin sebanyak RM500.00 dengan seorang penjamin.

[5] Selanjutnya pada 14/4/2021, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah membuat keputusan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perenggan [1] di atas. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, maka Perayu telah memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu dan telah dibenarkan pada 28/7/2022. Dengan kebenaran tersebut Perayu memfailkan Notis Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah ini pada 4/8/2022.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Semasa perbicaraan di Mahkamah Rendah Syariah, Perayu telah membuat pengakuan bersalah, maka rayuan yang boleh dibuat hanyalah berkenaan takat hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Bicara. Perkara ini jelas diperuntukan di dalam seksyen 136 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2002, sebagaimana yang berikut:–

Seksyen 136. Apabilaakuan bersalah menghadkan hak rayuan.

*Apabila seseorang tertuduh telah mengaku salah dan disabitkan oleh Hakim atasakuan itu, maka tiada rayuan boleh dibuat **kecuali tentang takat atau keesahan hukuman itu.***

[7] Berdasarkan Rekod Rayuan yang dikemukakan kepada Mahkamah ini, petisyen dan hujah rayuan Perayu serta hujah pihak Responden, kami dapati dua persoalan undang-undang yang berbangkit di hadapan kami adalah –

- i. Sama ada Hakim Bicara gagal mengambil kira faktor-faktor peringanan hukuman atau pemberatan hukuman; dan
- ii. Sama ada kadar hukuman yang dikenakan ke atas Perayu satu hukuman yang wajar dan berpatutan atau yang keras berlebihan.

Persoalan Pertama : Sama ada Hakim Bicara gagal mengambil kira faktor-faktor peringanan hukuman atau pemberatan hukuman.

[8] Bagi persoalan ini, Perayu berhujah bahawa Hakim Bicara telah gagal mengambilkira dan menimbang faktor-faktor di atas untuk memberikan hukuman yang munasabah terhadap Perayu. Bagi menyokong hujahannya Perayu telah merujuk kepada kes-kes antaranya *Muhammad Sufi Abdullah lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor [2011] 1CLJ Sya 178*, *Mohd Idris Hj Masior lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor [2012] CLJ 4 LNS 1*, *Mokhtar Radin lwn Ketua Pendakwa Syarie [2011] 1 CLJ Sya 577*, *Mokhtar bin Pangat lwn Ketua Pendakwa Syarie Kuala Lumpur [1990] 2 MLJ XXIV* dan *Abd. Razak b. Othman lwn. Ketua Pendakwa Syarie Negeri Melaka [2007] 1CLJ(Sya)*. Dalam kes-kes tersebut hukuman pemenjaraan yang dikenakan oleh Mahkamah Bicara telah diketepikan oleh Mahkamah Rayuan.

[9] Responden pula dalam hujahan balasnya menghujahkan faktor-faktor seperti pengakuan bersalah secara sukarela, kesalahan kali pertama dan keinsafan Perayu bukanlah suatu kemestian untuk dipertimbangkan Mahkamah bagi meringankan sesuatu hukuman. Responden telah merujuk kepada kes-kes antaranya *Shah Ruzan b. Hamdan lwn Ketua Pendakwa Syarie Wilayah Persekutuan JH36 BHG.2 1434H*, *Zarina Mahamad Budi lwn Ketua Pendakwa Syarie Pulau Pinang [2006] 22 JH 37*. Dalam kes-kes ini hukuman pemenjaraan telah dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan walaupun pesalah di dalam kes-kes tersebut telah mengaku bersalah, kesalahan kali pertama dan telah menyatakan taubat atas kesalahan.

[10] Selain itu Responden menyatakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan dalam undang-undang atau dijatuhkan ke atas mana-mana pesalah bukan sahaja bertujuan untuk menjadi pengajaran kepada pesalah

tersebut semata-mata, malahan ia merupakan pengajaran kepada masyarakat. Menurut Responden, kesalahan matrimoni adalah sebahagian dari kesalahan jenayah Syariah memandangkan Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965 tidak membezakan antara kesalahan matromoni dan kesalahan jenayah Syariah.

[11] Oleh itu dalam konteks pertimbangan hukuman, Responden berhujah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mempertimbangkan kadar hukuman sebelum dijatuhi. Ini bermakna hukuman yang dijatuhi oleh Mahkamah Bicara dan pengekalan hukuman tersebut oleh Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) adalah tepat dan wajar.

[12] Pada hemat kami, faktor-faktor peringanan dan pemberatan hukuman merupakan perkara-perkara yang perlu diteliti, diambilkira dan diulas oleh seseorang hakim sebelum menjatuhkan sesuatu hukuman di Mahkamah Syariah. *Dr. Abdul Qadir Audah dalam Kitab al-Tasyri' al-Jinaie al-Islami, Jilid 1 hlm. 615* telah menyatakan:—

فإن رأى أن ظروف الجريمة وظروف المجرم لا تقتضى
التخفيف عاقب المجرم بما تستحقه جريمته ، وإن رأى ظروف
الجاني تقتضى عاقبه بالعقوبة الملائمة لشخصه وظروفه
وسيرته وأخلاقه ، وإن رأى أن ظروف الجريمة تقتضى
التشديد وظروف الجاني تقتضى التخفيف توسط بين الأمرين
فلم يغلظ العقوبة ولم يخففها.

“Sekiranya hakim berpendapat bahawa hal keadaan jenayah dan hal keadaan penjenayah tidak menghendaki peringanan, maka hakim hendaklah menghukum penjenayah mengikut hukuman yang selayaknya dengan jenayah yang dilakukannya. Sekiranya hakim berpendapat hal keadan penjenayah menghendaki peringanan

hukuman, maka hakim hendaklah menghukum dengan hukuman yang sesuai dengan keperibadiannya, hal keadaannya dan hal keadaan kehidupannya serta akhlaknya.”

“Sekiranya pula bahawa hal keadaan jenayah menghendaki pemberatan hukuman, sedangkan hal keadaan penjenayah menghendaki ia diringankan, maka hakim hendaklah menghukum dengan hukuman pertengahan, dia tidak boleh memberatkan hukuman dan tidak juga boleh meringankannya.”

[13] Faktor-faktor pengakuan bersalah, kesalahan kali pertama, keinsafan Perayu dan kesan hukuman ke atas Perayu secara umumnya diterima oleh Mahkamah-Mahkamah Syariah sebagai faktor peringan hukuman. Ulasan berkenaan faktor-faktor ini telahpun diberi oleh Mahkamah ini sebelum ini dalam kes *Mohd. Ridwan b. Tokiri & Seorang Lagi lwn Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH 34(2)*.

[14] Dalam kes *Zarina Mahamad Budi lwn Ketua Pendakwa Syarie Pulau Pinang [2006] JH20(2)*, keinsafan Perayu sebagai salah satu faktor peringan telah menjadi prinsip yang telah diterima oleh Mahkamah Syariah dalam menentukan hukuman. Manakala dalam kes *Moktar Bin Radin lwn Pendakwa Syarie Selangor [2011] JH 32(1) 1* dan *Kamaluddin bin Ibrahim lwn Ketua Pendakwa Syarie [2009] JH 29(1)*, faktor kesalahan kali pertama telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai faktor peringan. Manakala kes *Ab. Nasir Mohd Tahir lwn Ketua Pendakwa Syarie(kes rayuan Jenayah Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan No. 14200-199-0040-2007)* memperlihatkan faktor kesan hukuman ke atas Perayu juga diterima sebagai faktor peringan.

[15] Persoalannya adakah YA Hakim Bicara telah mengambilkira dan mengulas berkenaan faktor-faktor ini sebelum hukuman dijatuhkan kepada Perayu. Penelitian kami kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara

sebagaimana yang terdapat pada muka surat 159-183 Rekod Rayuan mendapati faktor-faktor ini telah pun diberi pertimbangan sebagai asas kepada hukuman dan dipersetujui oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) Berdasarkan dapatan ini, pada hemat kami YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam konteks membuat pertimbangan ketika memberikan hukuman. Justeru, bagi persoalan ini kami berpuas hati bahawa Perayu gagal menunjukkan kepada kami kekhilafan YA Hakim Bicara.

Persoalan Kedua : Sama ada kadar hukuman yang dikenakan ke atas Perayu satu hukuman yang wajar dan berpatutan atau keras berlebihan.

[16] Dalam kes ini, Perayu telah mengaku salah terhadap pertuduhan yang dikenakan. Tindakan ini telah menjimatkan masa dan kos pihak-pihak dan mahkamah sendiri. Selain itu, kesalahan ini juga adalah kesalahan kali pertama Perayu. Kami berpendapat adalah sewajarnya persoalan pengakuan bersalah, keinsafan dan kesalahan kali pertama diberi pertimbangan dalam menentukan hukuman ke atas Perayu.

[17] Dengan merujuk kepada muka surat 3 Rekod Rayuan, Perayu dalam mitigasinya antara lain menyatakan :

“Saya mohon dikurangkan denda dan tidak dipenjarakan sebab mempunyai 3 orang anak yang masih kecil. Perkara ini berlaku setelah saya buat permohonan poligami di Mahkamah Shah Alam dan telah sampai tahap sulh tetapi wali isteri kedua tidak bersetuju kalau persetujuan isteri pertama tak ikhlas. Isteri pertama telah tarik persetujuan itu. Jadi kami ambil keputusan untuk nikah di luar negara. Saya ada bawa dokumen yang difailkan di Shah Alam. Selain itu tiada. Permohonan itu makan masa setahun lebih. Saya berniaga buat sampan. Pendapatan RM5000.00 hingga RM6000.00 sebulan seingat saya.

Pada hemat kami, mitigasi ini hendaklah diperhalusi sebelum menentukan kadar hukuman yang munasabah kepada Perayu.

[18] Berdasarkan fakta kes dan mitigasi yang dikemukakan, kami berpendapat hukuman pemenjaraan boleh dikenakan kepada Perayu namun memerlukan justifikasi undang-undang yang kukuh. Walau bagaimanapun penelitian kami kepada Alasan Penghakiman Hakim Bicara dan YA Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) tidak menemui apakah signifikan kepada tempoh 14 hari pemenjaraan dalam konteks pemulihan dan pencegahan ke atas Perayu.

[19] Kami dapati hukuman pemenjaraan tersebut turut dipengaruhi oleh tindakan Perayu yang telah memulakan proses mahkamah semasa memohon kebenaran berpoligami tetapi kemudiannya membelakangkan proses tersebut. Kami bersetuju bahawa tindakan Perayu tersebut seolah-olah telah mengambil mudah kepada prosedur yang dikanunkan. Selain itu kami turut memahami hasrat kedua-dua peringkat Mahkamah sebelum ini yang mengena dan mengekalkan hukuman pemenjaraan tersebut sebagai suatu bentuk pemulihan dan pencegahan kepada Perayu. Sungguhpun begitu ia harus dilihat dan diberi pertimbangan secara menyeluruh dari sudut kesan dan kemudaran lebih besar kepada Perayu.

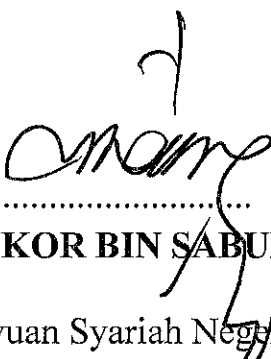
[20] Berdasarkan ulasan-ulasan kami di atas, kami berpuas hati bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila mengekalkan keputusan Hakim Bicara. Pada hemat kami hukuman pemenjaraan adalah tidak sesuai dalam konteks kes ini dan bersifat berlebih-lebihan yang mewajarkan untuk kami campur tangan.

KEPUTUSAN

Setelah meneliti Notis Rayuan, Petisyen Rayuan, Rekod Rayuan serta hujah kedua-dua belah pihak, maka kami sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:—

- [1] Rayuan Perayu **DITERIMA**.
- [2] Hukuman Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 14/4/2021 dalam Kes Jenayah No.10500-166-0008-2019 iaitu penjara selama 14 hari ke atas Perayu adalah **DIKETEPIKAN**.
- [3] Wang jaminan sebanyak RM500.00 dikembalikan.

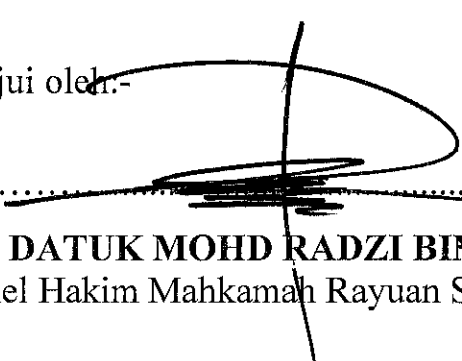
Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....

1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

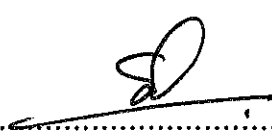
Dipersetujui oleh:-



.....

2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....

3. **YA MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

